



第四章 物权法律制度

目录

- 01. 物权法律制度概述
- 02. 物权的取得与变动
- 03. 各种物权的具体规定

第一单元 物权法律制度概述

本单元框架结构

	知识点	考频
1	物的概念与特点	低
2	物的分类	低
3	物权的基础知识	一般

知识点 1: 物的概念与特点

物权法律制度上的物，是指人们能够支配和利用的物质实体和自然力。其具有以下特点			
特点	含义	备注	
有体性	物须具有客观物质性，系有体物	1	有体物≠有形物
		2	权利在某些法定情形下可以成为物权的客体
可支配性	可为人们支配和使用	日月星辰不属于物	
非人身性	人体虽具物理属性，但基于人性尊严的考量，活人的身体并不属于物	与活人相分离的人体器官、组织等可以成为物	

知识点 2: 物的分类

一. 以“物能否移动且是否因移动而损害其价值”进行分类

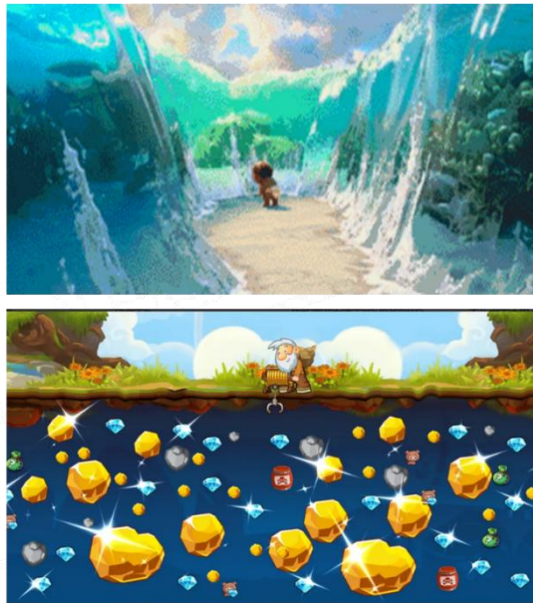
分类	含义	举例
不动产	不能移动或虽可移动但会因移动损害其价值的物	土地、建筑物、 <u>林木</u> 、 <u>矿藏</u> 、 <u>海域</u> 等
动产	能够移动且不会因移动损害其价值的物	苹果、汽车、船舶、航空器等
区分的主要意义		
	变动要件	公示方法
动产	交付	占有
不动产	登记	登记

版权所有
侵权必究





[图示]



二. 以“两个独立存在的物在用途上客观存在的主从关系”进行分类

分类	含义	举例	
主物	需共同使用才能更好地发挥作用的两物中，起主要作用的为主物	电视机	汽车
从物	需共同使用才能更好地发挥作用的两物中，起辅助作用的为从物	遥控器	备胎
区分的主要意义			
除法律有特别规定或当事人另有约定， <u>对于主物的处分，及于从物</u>			

[图示]



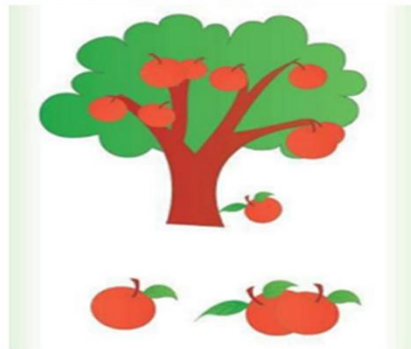
三. 以“两物之间存在的原物产生新物的来源关系”进行分类

分类	含义	举例	
原物	产生孳息物之物	母鸡	房屋
孳息物	原物所产生之物	鸡蛋 (天然孳息)	租金 (法定孳息)



区分的主要意义			
天然孳息	一般		由所有权人取得
	既有所有权人又 有用益物权人的	有约定	按照约定取得
		无约定	用益物权人取得
法定孳息	当事人有约定		按照约定取得
	当事人没有约定或约定不明确		按照交易习惯取得

[图示]



四. 以“物是否因实物分割而变更其性质或减损其价值”进行分类

分类	含义	举例
可分物 (A→A)	不因实物分割而改变其性质 或减损其价值的物	一袋大米、一杯牛奶
不可分物 (A→B)	会因实物分割将改变其性质 或减损其价值的物	一辆汽车、一头耕牛
区分的主要意义		
分割共有物时		
共有物为可分物的		可以进行实物分割
共有物为不可分物的		只能采取变价分割或作价补偿等方法

知识点 3: 物权的基础知识

一. 物权与债权的属性

物权的属性		债权的属性	
支配性	物权是主体直接支配 标的物的权利	请求性 (请求权)	债权的实现需债务人的履行 行为予以配合
绝对性 (对世权)	权利人特定而义务人不特定	相对性 (对人权)	权利人和义务人均是特定的
排他性	同一标的物上不得存在两个或者 两个以上不相容的物权	兼容性	原则上不具有对抗第三人的 效力



特定性	物权的客体具有特定性	不特定性	合同债权的客体是行为，不具有特定性
-----	------------	------	-------------------

二. 物权的分类与客体

类别	物权的类型		物权客体		
			动产	不动产	权利
自物权	所有权		√	√	×
他物权	用益物权	土地承包经营权	×	√	×
		建设用地使用权	×	√	×
		宅基地使用权	×	√	×
		居住权	×	√	×
		地役权	×	√	×
	担保物权	抵押权	√	√	×
		质权	√	×	√
		留置权	√	×	×

三. 物权法定主义

类型法定	当事人不得创设民法或其他法律所不承认的物权类型
内容法定	当事人不得创设与物权法定内容相异的内容

四. 物权的效力

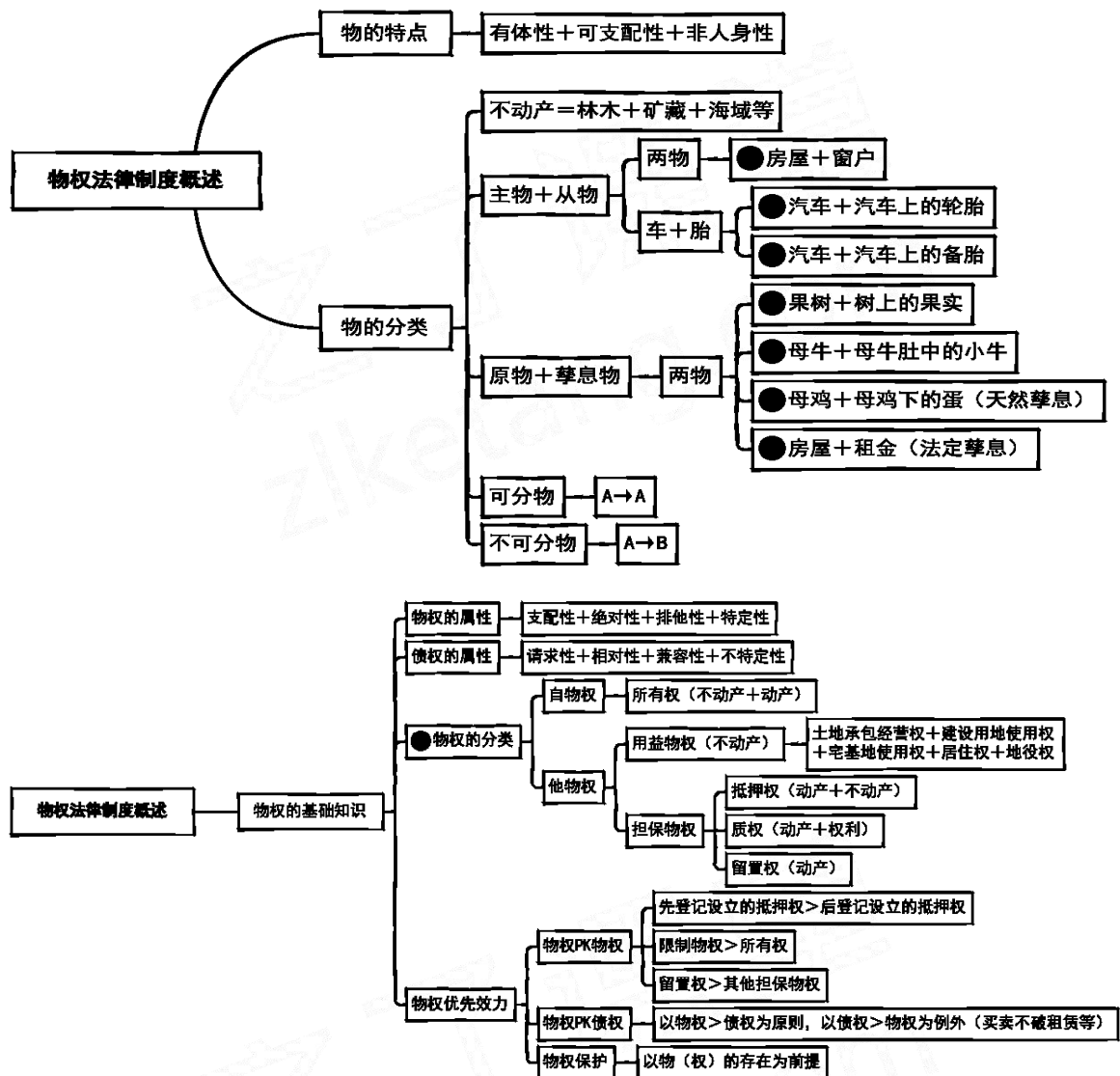
效力类型		理论价值		
物权的优先效力	物权间的 优先效力	先登记设立的抵押权>后登记设立的抵押权		
		<u>限制物权（他物权）>所有权（自物权）</u>		
		留置权>其他担保物权		
	物权优先于 债权的效力	一般	物权存在于某标的物上，而债权请求的内容也指向该物而与物权发生冲突时， <u>无论物权成立于债权之前或者之后，物权均具有优先于债权的效力</u>	
		例外	“买卖不破租赁”等	
物权的追及效力		是指物权设立后，其标的物不论辗转至何人之手，物权人都有权追及标的物之所在而直接支配该物的效力		
物权的妨害排除力		是指排除他人妨害，恢复物权人对物正常支配的效力		

五. 物权保护

物权保护请求权以物（权）的存在为前提	
物权保护的方式	含义
确认物权请求权	因物权的归属、内容发生争议的，利害关系人可以请求确认其物权的请求权
损害赔偿请求权	侵害物权，造成权利人损害的，权利人可依法请求损害赔偿，也可以依法请求承担其他民事责任
<u>标的物返还请求权</u>	标的物被他人无权占有的， <u>物权人</u> 或依法可以行使标的物返还请求权的人可以向相对人主张标的物返还请求权
排除妨害请求权	妨害物权的，权利人可以请求排除妨害



本单元总结



精学细练

【多选题】根据物权法律制度的规定，下列关于物的表述中，正确的有（ ）。

- A. 太阳属于物
- B. 电力属于物
- C. 活人的身体属于物
- D. 法定的权利可以作为物权的客体

【答案】BD

【解析】选项A，不具有可支配性，不属于物权法律制度上的物。

选项C，基于人性尊严的考量，活人的身体不属于物权法律制度上的物。

【单选题】根据物权法律制度的规定，下列关于物的分类的表述中，不正确的是（ ）。（2023年）



- A. 海域属于不动产
- B. 船舶属于动产
- C. 汽车和轮胎属于主物和从物
- D. 存款利息属于法定孳息

【答案】C

【解析】主从关系是基于两个独立存在的物。轮胎属于汽车的一部分，不是主从物关系。选项C当选。

【判断题】对于既有用益物权人又有所有权人的标的物，对天然孳息的归属没有约定的，归所有权人所有。（ ）（2023年）

【答案】×

【解析】天然孳息，由所有权人取得；既有所有权人又有用益物权人的，由用益物权人取得。当事人另有约定的，按照其约定。法定孳息，当事人有约定的，按照约定取得；没有约定或者约定不明确的按照交易习惯取得。本题表述错误。

【单选题】根据物权法律制度的规定，下列权利中，属于担保物权的是（ ）。（2022年）

- A. 居住权
- B. 地役权
- C. 留置权
- D. 土地承包经营权

【答案】C

【解析】选项A、B、D属于用益物权，不当选。

【单选题】根据物权法律制度的规定，下列权利客体只能是动产的是（ ）。（2023年）

- A. 所有权
- B. 质权
- C. 留置权
- D. 抵押权

【答案】C

【解析】留置权是指债务人不履行到期债务，债权人可以留置已经合法占有的债务人的动产，并有权就该动产优先受偿的担保权利。

【单选题】张某与李某是邻居，张某在自家院内挖地窖，导致李某家房屋有受到损害的危险。李某可以行使（ ）。（2025年）

- A. 消除危险请求权
- B. 妨害排除请求权
- C. 标的物返还请求权
- D. 赔偿损失请求权

【答案】A

【解析】消除危险请求权，又称为妨害防止请求权，是指物权人对于有妨害其物权的危险情形，可以请求予以消除的权利。消除危险请求权，旨在阻却将来可能发生的对物的危险。所以，消除危险请求权以危险的客观存在为前提。选项A当选。





第四章 物权法律制度 | 精讲班-周周

【多选题】下列情形中，当事人可以主张标的物返还请求权的有（ ）。

- A. 张某侵占了李某的假发，因其住所失火，假发被烧毁，李某请求张某返还假发
- B. 蔡某偷了王某的游戏机，王某请求蔡某返还游戏机
- C. 郑某借给孙某一双拖鞋，借期过后，孙某谎称丢失，郑某请求孙某返还拖鞋
- D. 赵某向刘某购买动感单车一辆，赵某取得动感单车后即将该动感单车转卖给徐某，并已交付，但赵某一直未向刘某交付价款，刘某请求赵某返还动感单车

【答案】BC

【解析】选项 A，虽张某对于假发属于无权占有，但因假发已经烧毁，李某无法再主张标的物返还请求权。选项 B、C，蔡某与孙某均构成无权占有，且被占有物都还存在，所以所有权人可以请求无权占有人返还标的物。选项 D：刘某基于买卖合同把动感单车交付给赵某，赵某即取得动感单车的所有权，其后，赵某又将动感单车所有权转移给徐某，所以，刘某已经丧失动感单车的所有权，无法主张标的物返还请求权。

版权所有
侵权必究

